Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Venturosa

R TENENTE WASTINGNEY WANDENKOLK WANDERLEY, S/N, FORUM FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO BARROS, Centro, VENTUROSA - PE - CEP: 55270-000 - F:(87) 38334018

Processo nº **0000292-88.2022.8.17.3550**

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DE VENTUROSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE VENTUROSA

RÉU: MUNICÍPIO DE VENTUROSA

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 7.347/85, bem como no art. 6º e 196 da Constituição Federal, ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, contra o **MUNICÍPIO DE VENTUROSA**, objetivando o fornecimento de substância indispensável à saúde do substituído/favorecido **DAVI ABRAÃO TENÓRIO SOARES**.

Conforme consta na exordial, a criança a apresenta intolerância à lactose, necessitando de suplemento nutricional diferenciado conforme laudo em anexo, necessitando de 16 latas do suplemento NEOCATE LCP, para manutenção mensal.

Ressalta, ainda, o representante ministerial a recusa do fornecimento do suplemento alimentar pelo requerido, alegando falta de amparo legal para justificação da compra. Além disso, o substituído e sua representante legal não possui condições financeiras para a realização do tratamento, em razão do seu alto custo. Em razão disso, requer que lhe seja fornecido o suplemento necessário, em sede de antecipação de tutela.

Com a inicial, vieram documentos pessoais do favorecido e de seus representantes legais, declaração de pobreza, laudo e receituário médico, bem como orçamentos da substância.

Decisão de Id nº 107056098 deferiu liminarmente a tutela pleiteada.

Devidamente citada e intimada, a parte demandada apresentou comprovante de entrega da substância (Id nº 109866793) e contestação (Id nº 113046055), alegando a ilegitimidade ativa do Ministério Público. No mérito, alega a responsabilidade dos outros entes da federação e da aplicação do princípio da reserva do possível ao caso dos autos, a ausência de comprovação da hipossuficiência da família do menor e a ausência de responsabilidade do ente municipal e do dever de observância ao princípio da legalidade.

Por meio da petição de Id nº 122897623, o autor juntou aos autos laudo atualizado, indicando a mudança de fórmula.

Intimados para manifestação sobre o interesse na produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide, além disso o autor informou que a parte demandada vem cumprindo regularmente (Id nº 133120289 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b e 135969817 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b

EIS O RELATÓRIO.

PASSO À DECISÃO.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A parte demandada requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Contudo, conforme bem salientado pelo representante ministerial, o direito ora pleiteado se trata de direito indisponível de menor de idade, o qual possui previsão legal para atuação do Ministério Público, nos termos da nossa Constituição Federal.

> *Art. 227 da CF. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

Portanto, havendo legitimidade ativa do Ministério Público, dou por superada a preliminar levantada e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, verifico plenamente aplicável ao caso o instituto do julgamento antecipado da lide, uma vez que a lide versa sobre questão de fato e as provas documentais acostadas dispensam a dilação probatória, conforme art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de obrigação solidária, em que o litisconsórcio é facultativo, pode ser exigida a obrigação de qualquer um dos entes públicos de forma isolada. A jurisprudência é farta acerca da matéria. Segue abaixo, enunciado do E. Tribunal de Justiça do Pernambuco a respeito:

> Súmula nº 131/TJPE - A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno.

No presente caso, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Venturosa e em favor de DAVI ABRAÃO TENÓRIO SOARES, que, sendo portador de intolerância a proteína do Leite de Vaca, necessitou inicialmente de tratamento imediato com o uso do suplemento NEOCATE LCP e, posteriormente, apresentou novo laudo requerendo a mudança para os suplementos NEOFORTE E NEO ADVANCE, com vistas à preservação de seu direito à vida e saúde.

Impende ressaltar que os documentos acostados aos autos demonstram com firmeza os fatos aduzidos pelo autor na inicial, pelo que os tenho como verdadeiros quanto à necessidade de obtenção da substância alimentar, além da ausência de condições financeiras da família para arcar com os custos do tratamento.

Em relação ao direito, é cediço que cabe ao Estado – em sentido amplo – garantir a saúde do cidadão, ofertando gratuitamente os meios necessários a pacientes necessitados, conforme preceituam os artigos 6º e 196, ambos da Carta da República:

> Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
>
> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Segundo dispõe José Afonso da Silva, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, acrescentando que, tratando-se de um direito positivo, exige prestações do Estado e impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas, de cujo cumprimento depende a própria realização do direito [1] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3

Sobre o dever do Estado e as prestações de saúde, assim se manifesta o referido autor:

> *A norma do art. 196 é perfeita, porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acham o direito que ela confere, pela cláusula "a saúde é direito de todos", assim como os sujeitos desse direito, expressos pelo signo "todos", que é signo de universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes – a norma reforça esse sentido ao prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de*

saúde -, e, de outro lado, a obrigação correspondente, na claúsula "a saúde é dever do Estado", compreendendo aqui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da Administração indireta[2] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, disciplina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
>
> [...]
>
> III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. [...].
>
> Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
>
> I - a execução de ações:
>
> [...]
>
> d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...]
>
> Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198), obedecendo ainda aos seguintes princípios:[...]
>
> II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; [...].

A Magna Carta prescreveu, ainda, que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e, III – participação da comunidade (art. 198).

Além dos princípios acima descritos, contudo, faz-se imperioso observar que, integrando a saúde, juntamente com a previdência e a assistência social, a Seguridade Social, impõe-se, também, a sua sujeição às seguintes diretrizes: a) universalidade de cobertura e do atendimento; b) uniformidade dos serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos serviços; c) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (CF, art. 194).

Vê-se, assim, que foi construído todo um arcabouço legislativo, constitucional e infraconstitucional, com vistas à implementação do direito à saúde, o que não pode ser desconsiderado em caso como o dos autos, mormente quando, hodiernamente, a doutrina vem desenvolvendo uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, por intermédio do qual se busca não apenas a limitação do poder político, mas, sobretudo, a eficácia da constituição[3] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3

Observe-se, também, que para a promoção da saúde não se mostra razoável a escusa relacionada ao princípio da reserva do possível, haja vista que é de conhecimento geral que sobejam as verbas para a saúde em todos os entes federativos, não sendo a matéria negligenciada nos respectivos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Compete, pois, ao Poder Público garantir o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterida por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias. A respeito do tema assevera Uadi Lammêgos Bulos:

> *Da mesma forma que os direitos sociais em geral (art. 6º), o direito à saúde reclama, para sua efetivação, o cumprimento de prestações positivas e prestações negativas. Pela primeira, os Poderes Públicos devem tomar medidas preventivas ou paliativas ao combate e tratamento de doenças. Já pela segunda, incumbe a eles abster-se, deixando de praticar atos obstaculizadores do cabal exercício desse direito fundamental.**[4]*
> (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C
> %20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%

Do mesmo modo, a propósito, traz-se à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE CONTAS DO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte o exame da assertiva de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao STF. 2. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461 (http://www.jusbrasil.com/topicos/10691084/artigo-461-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973),§ 5º (http://www.jusbrasil.com/topicos/10691170/par%C3%A1grafo-5-artigo-461-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973), do CPC (http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73), o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. **Embora venha o STF adotando a" Teoria da Reserva do Possível "em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada.** 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 921590/RS, Ministra Eliana Calmon, j. em 29.08.2007)

Além disso, conforme entendimento sumulado do TJPE, ainda que o medicamento não conste em lista oficial, é dever do Estado o seu fornecimento. Vejamos:

> **Súmula 18 TJPE** - É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.

Considerando que a fórmula indicada ao tratamento da enfermidade do paciente foi prescrita por médico integrante do sistema público de saúde, deve-se partir do pressuposto que outras alternativas terapêuticas são menos eficazes para o tratamento da patologia. Nesse sentido, também já se manifestou o TJPE:

> APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR (PREGOMIN PEPTI) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FÓRMULA NÃO INTEGRANTE DAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS, PORÉM PRESCRITA COMO NECESSÁRIO E EFICAZ PELO MÉDICO ASSISTENTE DO IMPETRANTE. **NÃO COMPROVAÇÃO PELO IMPETRADO DE QUE OUTROS FÁRMACOS DISPENSADOS PELO SUS SERIAM IGUALMENTE EFICAZES PARA A HIPÓTESE**. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NA LINHA DE ENTENDIMENTO SUMULADO DO TJPE. (TJ-PE - APL: 4560418 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 05/05/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2017)

Ademais, cabe aos profissionais de saúde a indicação do tratamento médico a ser realizado pelo paciente, não devendo haver, em princípio, a sua substituição, que apenas se deve operar após a razoável justificativa e mediante a concordância daquele que o prescreveu. Com efeito, há nos autos receituário médico idôneo a atestar a necessidade de fornecimento ao beneficiário da substância solicitada.

Impende salientar, ainda, que a mudança da substância pleiteada para tratamento da alergia alimentar acometida pelo beneficiário não implica alteração de pedido, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. A título de exemplo, segue abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FÁRMACO POSTULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 264 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não incorre em modificação do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. É comum durante um tratamento médico que haja alteração de medicações, bem como dos procedimentos adotados à garantia de saúde do paciente, o que não resulta, com isso, em qualquer

ofensa ao referido dispositivo legal, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população. Precedentes: AgRg no REsp 1.496.397/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.3.2015; AgRg no REsp 1.222.387/RS, Rel. Min. HERMAN BANJAMIN, DJe 01.4.2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.02.2011; REsp 1.062.960/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008. 2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, é inafastável a Súmula 83 do STJ à espécie, cuja incidência também pode ocorrer nas hipóteses de interposição de Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 3. Não tendo a parte Agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1233603 RS 2011/0015807-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Reforçando ainda mais a necessidade do fornecimento pelo réu, em consulta ao sistema e-natjus, a qual anexo a esta decisão, verifico que já existem notas técnicas emitidas em casos semelhante ao dos autos, em que a parte beneficiária faz uso das referidas substâncias em caso de intolerância alimentar.

Por fim, cumpre salientar a falta de condições financeiras da família do infante para arcar com as despesas do tratamento, em razão de seu alto custo.

Ante o exposto, confirmando a decisão liminar de Id nº 107056098 e observando fórmula e quantitativos indicados no último laudo apresentado (Id nº 130559272 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=2588025&ca=724e31c6d99fa9741499a93c12d0220a5f31c58ef2c4f0f93371002eb6fcd15502ccb93060(e 130559276), com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada na inicial, para **condenar o Município de Venturosa ao fornecimento da substância NEOFORTE E NEOADVANCE ao favorecido DAVI ABRAÃO TENÓRIO SOARES**, conforme prescrição médica e enquanto dele necessitar, sob pena de bloqueio de valores, ficando condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de laudo médico atualizado pela parte beneficiária a cada 03 meses.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Custas pelo demandado na forma da lei.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Em havendo interposição de recurso de apelação, intime-se o/a recorrido(a) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao TJPE.

Caso não haja interposição do recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ.

Após o trânsito em julgado, **caso não haja cumprimento voluntário da obrigação, deverá a parte credora dar início ao cumprimento de sentença.**

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

---

[1] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
In. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[2] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
José Afonso da Silva. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[3]
(file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. ver. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 55.

[4]
(file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 2. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2001.

VENTUROSA, 4 de abril de 2024

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: **CAIO NETO DE JOMAEL OLIVEIRA FREIRE**
05/04/2024 11:10:16
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **166294424**

24040511101659500000162409218

IMPRIMIR GERAR PDF